

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2857/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ปิยะพันธุ์ วัชรภรณ์
พลเอก เสริม ณ นคร กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 113, มาตรา 114, มาตรา 116

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28

พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113, 114 และ 116 อันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร เป็นการกระทำความผิดต่อรัฐโดยตรง รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายที่มีอำนาจดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด แม้ผู้ร้องจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มิใช่เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ตามมาตรา 28.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 113, 114, 116 และริบของกลางบางรายการ

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ พนักงานอัยการ กรมอัยการ เป็นโจทก์ฟ้องขอให้
ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113, 114 และ 116 อันเป็นความ
ผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดต่อ
รัฐโดยตรง รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายที่มีอำนาจดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดแม้ผู้ร้อง
จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีใช่เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 28

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ